



PUTUSAN

Nomor 665/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

MAYSAROH binti AHMAD ROEKAN NIK: 3571035303970002 tempat tanggal lahir I ahir di Kediri, 13 Maret 1997, umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI, status Kawin, yang bertempat di Mojoroto Indah Blok N/12 RT. 042 RW. 011 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, (NIK 3571035303970002). E-mail: dlady7854@gmail.com.;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAH, SH. MH., MOCH. DIMAS SETYA WICAKSONO, SH., PUGUH PRASETYO NUGROHO, SH., dan AKHMAD ROSYADI., SH. Selaku Para Advokat pada Kantor Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) AL AMIN" yang bertempat di Jalan Dandang Gendis No. 102 Kediri, e-mail lbh.alaminkediri@gmail.com. Bertindak sendiri-sendiri dan atau bersama-sama, berda-sarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2025, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Lawan :

DIMAS BAGUS PERMADI bin DWI ROSO, lahir di Kuala Lumpur, 22 februari 1994, umur 31 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, status Kawin, yang bertempat Mojoroto Indah Blok N/12 RT. 042 RW. 011 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, akan tetapi saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kediri yang bertempat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.21 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri (NIK

Halaman 1 dari 14 halaman putusan nomor 665/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3571012202940002), Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Desember 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 665/Pdt.G/2025/PAKdr. tanggal 09 Desember 2025, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi pada tanggal 15 Mei 2022, sesuai tercantum dalam Kutipan Akta Nikah 0217/21/VI/2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, tertanggal 17 Mei 2022;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat kadang juga ke rumah orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat Telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'dha dhukhul), akan tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, akan tetapi kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan bahkan dipersatukan lagi. Adapun awal terjadinya pertengkaran kurang lebih sekitar bermula pada bulan Mei 2024, antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat sering berperilaku kasar dan tidak dapat menghargai Penggugat sebagai istri. Sering berkata dan berperilaku kasar terhadap Penggugat. Pemberian nafkah dari Tergugat masih masih jauh dari cukup;
 - b. Tergugat tidak ada rasa hormat dengan orang tua Penggugat. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan keluarga. Tergugat tidak bijaksana dan berfikir dewasa dalam membangun rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 halaman putusan nomor 665/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



c. Pada akhirnya Tergugat saat ini sedang menghadapi dan menjalani kasus pidana narkoba di Lapas Kediri. Karena terlibat penyalahgunaan obat terlarang;

4. Bahwa, puncak dari pertengkaran rumah tangga tersebut pada awal Juni 2025, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi, sehingga keduanya telah lepas tanggung jawab sebagai layaknya suami istri;

5. Bahwa sebelum diajukan perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya musyawarah keluarga dan saling intpeksi diri dalam upaya penyelamatan kondisi rumah tangga, namun kenyataanya tidak ada titik temu penyelesaian yang baik hingga diajukan gugatan ini;

6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, Karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai harapan dan kecocokan lagi untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana amanah agama dan undang-undang ;

Maka kami mohon yang terhormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkans talak satu bain sua Tergugat (DIMAS BAGUS PERMADI bin DWI ROSO) terhadap Penggugat (MAYSAROH binti AHMAD ROEKAN) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Atau apabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aeqou Et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 665/Pdt.G/2025/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
Halaman 3 dari 14 halaman putusan nomor 665/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0217/21/V/2022, tanggal 17 Mei 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3571035303970002 dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota Kediri tanggal 19 Februari 2023 2025 atas nama Penggugat (P.2);

B. Saksi:

1. **AHMAD ROEKAN bin MUHADI**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 27 Mei 1968, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Jetis, Kelurahan Ngletih RT.011 RW.003, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah dan resmi pada Mei 2022;.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat namun kadang juga di rumah orang tua Penggugat hingga pisah dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Mei 2024 mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang atau tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman putusan nomor 665/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering berperilaku kasar dan tidak dapat menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, sering berkata dan berperilaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada rasa hormat dengan orang tua Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan keluarga;
- Bahwa Tergugat saat ini sedang menghadapi dan menjalani kasus pidana narkoba di Lapas Kediri karena penyalahgunaan obat terlarang;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Juni 2025 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian;

2.

M. AZIZ BAHTIYAR bin SHOLEKAN, tempat dan tanggal lahir Kediri, 02 Maret 1982, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mawar I, Kelurahan Bawang RT.001 RW.002, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri; di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah dan resmi pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih satu tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kadang kerumah orang tua Penggugat hingga pisah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Mei 2024 mulai goyah terjadi perselisihan dan

Halaman 5 dari 14 halaman putusan nomor 665/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat sering berperilaku kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri sering berkata dan berperilaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada rasa hormat kepada orang tua Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri daripada Penggugat dan keluarga, tidak ada kedewasaan untuk membangun sebuah keluarga bahagia;
- Bahwa Tergugat sekarang menjalani kasus pidana pada Lapas Kediri disebabkan terlibat penyalahgunaan obat terlarang;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2025 disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini sudah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat pergi keluar rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada :
MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAH, SH. MH., MOCH. DIMAS SETYA WICAKSONO, SH., PUGUH PRASETYO NUGROHO, SH., dan AKHMAD ROSYADI., SH. Selaku Para Advokat pada Kantor Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) AL AMIN"
Halaman 6 dari 14 halaman putusan nomor 665/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Dandang Gendis No. 102 Kediri, e-mail lbh.alaminkediri@gmail.com. Bertindak sendiri-sendiri dan atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2025,

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri bertanggal 28 Desember 2025 telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 665/Pdt.G/2025/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Alasan Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan perceraian ini adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jauh dari cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
2. Tergugat sering berperilaku kasar dan tidak dapat menghargai Penggugat sebagai istri. Sering berkata dan berperilaku kasar terhadap Penggugat. Pemberian nafkah dari Tergugat masih masih jauh dari cukup;
3. Tergugat tidak ada rasa hormat dengan orang tua Penggugat. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan keluarga. Tergugat tidak bijaksana dan berfikir dewasa dalam membangun rumah tangga;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan nomor 665/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada akhirnya Tergugat saat ini sedang menghadapi dan menjalani kasus pidana narkoba di Lapas Kediri. Karena terlibat penyalahgunaan obat terlarang;
5. Bahwa, puncak dari pertengkaran rumah tangga tersebut pada awal Juni 2025, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi, sehingga keduanya telah lepas tanggung jawab sebagai layaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat
7. Bahwatelah ada upaya pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Tergugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 15 Mei 2022 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Mei 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, mulai terjadi perselisihan dan pertengkan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jauh dari cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berperilaku dan berkata kasar terhadap Penggugat dan tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang hormat kepada orang tua Penggugat dan tidak bijaksana dan kurang bijaksana dalam berfikir dewasa dalam membangun rumah tangga;

Halaman 8 dari 14 halaman putusan nomor 665/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



- Bahwa Tergugat saat ini sedang menghadapi dan menjalani kasus pidana narkoba di Lapas Kediri karena terlibat penyalahgunaan obat terlarang;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2025 disebabkan Penggugat pergi keluar dari rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak hidup rukun lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah kurang lebih 6 (enam) lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk megajak rukun dan sudah tidak pernah menghiraukan Penggugat lagi;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Terguag, namun tidak berhasil

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 2385 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **AHMAD ROEKAN bin MUHADI** dan **M. AZIZ BAHTIYAR bin SHOLEKAN**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 238 HIR jo Pasal 1980 KUHPerdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat tinggal di wilayah Kota Kediri;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 1238 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Mei 2024, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu dan jauh dari cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering berperilaku dan berkata kasar dantidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, Tergugat tidak ada rasa hormat terhadap orang tua Penggugat dan lebih memen tingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan

Halaman 9 dari 14 halaman putusan nomor 665/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dan Tergugat kurang bijaksanadan berfikiran dewasa dalam membina rumah tangga bersama Penggugat, Tergugat sekarang sedang menjalan hukuman pidanakasus menya;ahgunakan obatterlarang dan puncaknya terjadi pada Juni 2025 disebabkan memutuskan keluar dari rumah pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara resmi pada 15 Mei 2022 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu dan jauh dari cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering berperilaku dan berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, Tergugat tidak ada rasa hormat dengan orang tua Penggugat dan lebih mementingkan kepentingan Tergugat sendiri dari pada keluarga dan kurang berfikiran dewasa dalam membina rumah tangga, Tergugat sekarang sedang menghadapi dan menjalani kasus pidana di Lapas Kediri karena terlibat penyalahgunaan obat terlarang, puncaknya terjadi pada Juni 2025 disebabkan Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat, akibat dari terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
3. Bahwa selama Penggugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tiak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah pula memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Petitum Perceraian

Halaman 10 dari 14 halaman putusan nomor 665/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak Mei 2024, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu dan jauh dari cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering berperilaku dan berkata kasar serta tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, Tergugat tidak ada rasa hormat dengan orang tua Penggugat, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan tidak berfikir dewasa dalam membangun rumah tangga bersama Penggugat, Tergugat saat ini sedang menghadapi dan menjalani kasus pidana narkoba di Lapas Kediri karena terlibat penyalahgunaan obat terlarang, puncaknya pada Juni 2025 disebabkan Penggugat memutuskan untuk keluar rumah pergi meninggalkan Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak

Halaman **11** dari **14** halaman putusan nomor 665/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun lagi membina rumah tangga dengan Penggugat, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil rujukan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختار الاسلام نظام للطلاق حين تضارب الحياة للزوجين ولم يعد ينفع فيها تصحح ولا صلح
وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه ان يحكم على احد الزوجين
بالمسجن المؤبد وهذا تباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Halaman 12 dari 14 halaman putusan nomor 665/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sua Tergugat (DIMAS BAGUS PERMADI bin DWI ROSO) terhadap Penggugat (MAYSAROH binti AHMAD ROEKAN) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 05 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1447 Hijriah, oleh Drs. Rustam sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024 dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka

Halaman 13 dari 14 halaman putusan nomor 665/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dihadiri Edward Firmansyah,
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. RUSTAM
Panitera Pengganti,

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	150.000,00
3.	Panggilan	Rp	60.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	260.000,00

Halaman **14** dari **14** halaman putusan nomor 665/Pdt.G/2025/PA.Kdr.